



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**1ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

**SENTENÇA**

Processo Físico nº: **0004773-50.2014.8.26.0050      CONTROLE 293/14**  
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**  
 Autor: **Justiça Pública**  
 Réu: **caio crislano dos santos e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Carlos José Zulian**

**Vistos.**

**Caio Crislano dos Santos Silva e Patrick dos Santos Silva**, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 16 de janeiro de 2014, por volta das 12h00min, na Avenida Sansão Castelo Branco, altura do numeral 898, próximo ao Céu Jambeiro, Jardim Guaianazes, nesta Capital, os acusados, agindo em comum e prévio acordo entre si, traziam consigo, para fins de venda para consumo de terceiros, visando lucro ilícito, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 23,9g de *Cannabis sativa L*, vulgarmente conhecida como maconha, divididos em 16 porções da droga; 11,8g de cocaína, divididos em 14 pinos plásticos; 16,8g de crack, divididos em 22 pedras e 15 pinos plásticos.

Os réus foram notificados (fls. 66/71) e apresentou defesa preliminar (fls. 99/101), sendo então recebida a denúncia (fls. 104). Durante a instrução foram inquiridas uma testemunha (fls. 146) e os réus foram interrogados (fls. 163/164).

O Ministério Público postulou a integral procedência da ação, com consequente condenação nos exatos termos da denúncia (fls. 166).

A Defensoria pública, nomeada para o réu, arguiu ser o conjunto probatório



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**1ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

insuficiente para alicerçar um possível édito condenatório (CPP, art. 386, inc. VII). Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal a ser cumprida em regime semiaberto, possibilitando-se aos réus o recurso em liberdade (fls. 166).

**Esse, o relatório. Decido.**

A acusação é improcedente.

A negativa dos réus não foi infirmada pela prova produzida perante o contraditório e a ampla defesa.

Em que pese as palavras do policial Fernando, não restou comprovado que as drogas apreendidas efetivamente estavam em poder dos réus, que negaram estar em poder destas substâncias quando foram abordados pelos policiais.

Desta forma, o quadro probatório não autoriza a condenação.

De concreto, pois, restou apenas a instalação de um quadro de dúvida.

A condenação, como sabido, deve resultar de prova tranquila, convincente. Na dúvida, é preferível a absolvição do culpado à responsabilização do inocente. Nesta sede (o processo penal), vige o princípio “in dubio pro reo”.

Assim, forçoso é admitir, não existe prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Indicados os motivos, **ABSOLVO – CAIO CRISLANO DOS SANTOS SILVA**, RG nº. 43.541.098/SP, brasileiro, natural de Rio Largo/AL, nascido em 15.02.1994, filho de José Clovis da Silva e de Claudia Lucia Simplício dos Santos, e **PATRICK DOS SANTOS SILVA**, RG nº. 48.726.881/SP, brasileiro, natural de Santo André/SP, nascido em 31.07.1995, filho de José Donizete da Silva e de Regina Aparecida dos Santos, **da imputação de**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**1ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

**cometimento do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.**

Efetuem-se as comunicações de praxe.

**P.R.I.C.**

São Paulo, 14 de fevereiro de 2017.

*Carlos José Zulian*

*Juiz de Direito*

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**